

HAMBURGISCHES GESETZ- UND VERORDNUNGSBLATT

TEIL I

HmbGVBl. Nr. 30		FREITAG, DEN 2. OKTOBER	2026
Tag	Inhalt	Seite	
14. 9. 2026	Verordnung über den Bebauungsplan Bramfeld 74.	249	
29. 9. 2026	Verordnung zur Änderung der Hamburgischen Verordnung über die Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierung. 2124-2-1	250	
29. 9. 2026	Verordnung zur Änderung der Hamburgischen GPA-Ausbildungsumlageverordnung 800-22-3	252	
Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.			

Verordnung über den Bebauungsplan Bramfeld 74 Vom 14. September 2026

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3635), zuletzt geändert am 23. Juli 2026 (BGBl. I Nr. 226 S. 1, 55), in Verbindung mit § 3 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 18. November 2025 (HmbGVBl. S. 679), sowie § 1 der Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 3. Februar 2026 (HmbGVBl. S. 58), wird verordnet:

§ 1

- (1) Der Bebauungsplan Bramfeld 74 für den Geltungsbereich östlich einer Kleingartensiedlung, südlich einer Grünanlage, westlich der Straße Bramfelder Drift und nördlich der Straße Haidlandsweg (Bezirk Wandsbek, Ortsteil 515) wird festgestellt. Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: West- und Nordgrenze des Flurstücks 8171, Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 4257, Ostgrenzen der Flurstücke 5257 (Haidlandsweg), 9450, 9449 und 8171, über die Flurstücke 8171, 3318, 3327, 3328, 3311, 3312 und 3313 der Gemarkung Bramfeld.
- (2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.
- (3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:
 1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim Bezirksamt Wandsbek während der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim

- Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-erstattung erworben werden.
2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Entschädigungs-berechtigter Entschädigung verlangen. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
3. Unbeachtlich werden
 - a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
 - b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-

hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

- c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a BauGB beachtlich sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachstehende Vorschriften:

1. Innerhalb des Plangebiets dürfen, außer innerhalb der mit „(A)“ bezeichneten Fläche, nur Gebäude errichtet werden,

bei denen sich ein Vorhabenträger dazu verpflichtet, für mindestens 35 vom Hundert aller Wohnungen die zum Zeitpunkt der Verpflichtung geltenden Förderbedingungen der sozialen Wohnraumförderung einzuhalten und die Einhaltung dieser Verpflichtung in geeigneter Weise sichergestellt wird.

2. In den mit „(B)“ gekennzeichneten Flächen sind oberhalb der als Höchstmaß festgesetzten Zahl der Vollgeschosse keine weiteren Geschosse zulässig.

§ 3

Für das Plangebiet wird der bestehende Teilbebauungsplan 392 vom 26. März 1957 (HmbGVBl. S. 216) aufgehoben. Im Plangebiet bleiben im Übrigen die bisherigen Festsetzungen des Baustufenplans Bramfeld in der Fassung seiner erneuten Feststellung vom 14. Januar 1955 (Amtl. Anz. S. 61) bestehen.

Hamburg, den 14. September 2026.

Das Bezirksamt Wandsbek

Verordnung zur Änderung der Hamburgischen Verordnung über die Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierung

Vom 29. September 2026

Auf Grund von § 7 Nummern 4 und 5 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausführung des Pflegeberufegesetzes vom 6. Juni 2019 (HmbGVBl. S. 174) wird verordnet:

§ 1

Die Hamburgische Verordnung über die Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierung vom 11. Juni 2019 (HmbGVBl. S. 189) wird wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1

Begriffsbestimmungen

(1) Auszubildende im Sinne dieser Verordnung sind alle Auszubildenden zur Pflegefachkraft, zur Pflegefachassistentin sowie Studierende im dualen Studiengang Pflege,

1. denen der theoretische und praktische Unterricht nach § 6 Absatz 2 des Pflegeberufegesetzes (PflBG) vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), zuletzt geändert am 22. Dezember 2025 (BGBl. I Nr. 371 S. 1, 45), oder nach § 5 Absatz 2 des Pflegefachassistentengesetzes (PflFAssG) vom 28. Oktober 2025 (BGBl. I Nr. 259 S. 1, 2) an staatlichen, staatlich genehmigten oder staatlich anerkannten Pflegeschulen auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg erteilt wird, oder
2. denen die praktische Ausbildung in Einrichtungen nach § 8 Absatz 2 PflBG oder nach § 7 Absatz 2 PflFAssG auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg vermittelt wird und

3. mit denen ein nicht ruhender Ausbildungsvertrag nach § 16 PflBG oder nach § 14 PflFAssG besteht.

Keine Auszubildenden im Sinne dieser Verordnung sind Beschäftigte, wenn zwischen ihnen und den Trägern der praktischen Ausbildung nach § 8 Absatz 2 PflBG oder nach § 7 Absatz 2 PflFAssG ein nicht ruhender Arbeitsvertrag besteht.

(2) Für die Bestimmung der von den ambulanten Pflegeeinrichtungen nach § 11 Absatz 4 der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) vom 2. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1622), zuletzt geändert am 28. Oktober 2025 (BGBl. I Nr. 259 S. 1, 28), zu melden den Punkte sind Pflegeleistungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 1015), zuletzt geändert am 16. April 2026 (BGBl. I Nr. 107 S. 1, 15), heranzuziehen, die sich unabhängig von der Kostenträgerschaft aus der Anlage 1 des Rahmenvertrages gemäß § 75 SGB XI zur ambulanten pflegerischen Versorgung in der Freien und Hansestadt Hamburg (Rahmenvertrag) herleiten lassen. Zeitleistungen sind entsprechend Anlage 1 des Rahmenvertrages in Punkte umzurechnen.

(3) Für die Ermittlung der Vollzeitäquivalente nach § 11 Absatz 2 PflAFinV wird ein Wochenstundenumfang von durchschnittlich 39 Stunden festgelegt.

(4) Als beschäftigte Pflegefach- und Pflegefachassistentenkräfte im Sinne des § 11 Absatz 2 PflAFinV gelten Pflegefach- und Pflegefachassistentenkräfte, für die mit den stationären oder ambulanten Pflegeeinrichtungen zum angegebenen Stichtag ein nicht ruhender Beschäftigungsvertrag besteht, unabhängig davon, ob die Pflegefach- oder Pflegefachassistentenkraft zu diesem Stichtag eingesetzt ist. Als eingesetzte Pflegefach- und Pflegefachassistentenkräfte im Sinne des § 11 Absatz 2 PflAFinV gelten darüber hinaus Pflegefach- und Pflegefachassistentenkräfte, die im Wege der Arbeitnehmerüberlassung zum angegebenen Stichtag eingesetzt sind, auch sofern kein Beschäftigungsvertrag mit der Pflegeeinrichtung besteht.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

2.1 In Absatz 1 werden die Wörter „Betreiber von“ durch die Wörter „Rechtsträger der“ ersetzt.

2.2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Bei Verschmelzungen nach Maßgabe des Umwandlungsgesetzes vom 28. Oktober 1994 (BGBl. 1994 I S. 3210, 1995 I S. 428), zuletzt geändert am 23. Oktober 2024 (BGBl. I Nr. 323 S. 1, 12), in der jeweils geltenden Fassung werden dem Rechtsträger der Einrichtung sämtliche Vortätigkeiten der verschmolzenen Unternehmen zugerechnet. Satz 1 gilt entsprechend bei Abspaltungen nach Maßgabe des Umwandlungsgesetzes. Führt ein neuer Rechtsträger den Betrieb an demselben Standort wie der bisherige Rechtsträger fort oder übernimmt er wesentliche Teile des bisher in der Einrichtung tätigen Personals, wird vermutet, dass der Betrieb übergeht und der neue Rechtsträger ihn in gleichem Umfang weiterführt wie der bisherige Rechtsträger; Vortätigkeiten des bisherigen Rechtsträgers werden dem neuen Rechtsträger zugerechnet. Der neue Rechtsträger kann diese Vermutung durch das Beibringen von geeigneten Nachweisen widerlegen.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:

3.1 In Absatz 1 erhält Satz 2 folgende Fassung: „Hat der Rechtsträger die Einrichtung im Festsetzungsjahr oder im diesem vorangegangenen Kalenderjahr von einem anderen Rechtsträger im Wege des Betriebsüberganges gemäß § 2 Absatz 2 Satz 3 übernommen, meldet er der zuständigen Stelle außerdem, von welchem Rechtsträger die Einrichtung übernommen wurde, und gibt entsprechend die abgerechneten Punkte oder Zeitwerte des vorherigen Rechtsträgers an.“

3.2 In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Die Betreiber“ durch die Wörter „Die Rechtsträger der umlagepflichtigen Einrichtung“ ersetzt.

3.3 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

3.3.1 In Nummer 1 wird hinter der Textstelle „§ 7 Absatz 1 Nummer 1 PflBG“ die Textstelle „oder § 6 Absatz 1 Nummer 1 PflFAssG“ eingefügt.

3.3.2 Die Nummern 2 bis 4 erhalten folgende Fassung:

„2. Zahl der beschäftigten oder eingesetzten Pflegefach- und Pflegefachassistentenkräfte der Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 Nummern 2 und 3 PflBG oder § 6 Absatz 1 Nummern 2 und 3 PflFAssG,

3. Anzahl der abgerechneten Punkte oder Zeitwerte der Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 Nummer 3 PflBG oder § 6 Absatz 1 Nummer 3 PflFAssG,

4. Gesamtzahl der Pflegeplätze sowie der durchschnittlichen Belegungstage nach der aktuell gültigen Vergütungsvereinbarung der Einrichtungen nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 PflBG oder § 6 Absatz 1 Nummer 2 PflFAssG,“.

3.3.3 Hinter Nummer 4 werden folgende Nummern 5 und 6 eingefügt:

„5. Summe der gezahlten Ausbildungsvergütungen für tatsächlich vorhandene Auszubildende zur Abrechnung der Ausgleichszuweisungen nach § 16 PflAFinV,

6. Summe der in Rechnung gestellten Ausbildungszuschläge zur Abrechnung der Umlagebeträge nach § 17 PflAFinV“.

3.4 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

3.4.1 Im ersten Halbsatz wird das Wort „Betreibern“ durch das Wort „Rechtsträgern“ ersetzt.

3.4.2 In Nummer 1 wird die Textstelle „10 und 11“ durch die Textstelle „10, 11, 16 und 17“ ersetzt.

4. § 4 wird aufgehoben.

5. Die bisherigen §§ 5 bis 7 werden §§ 4 bis 6.

6. Der neue § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4

Festsetzung und Zahlung der Ausgleichszuweisungen

(1) Eine Ausbildungsvergütung gilt im Sinne des § 6 PflAFinV als angemessen, wenn im Ausbildungsverhältnis zwischen der oder dem Auszubildenden und dem Träger der praktischen Ausbildung vertraglich die Bindung an einen Tarifvertrag oder entsprechende kirchliche Arbeitsrechtsregelungen vereinbart ist. Bei Einrichtungen, die keiner Tarifbindung unterliegen, wird der Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes Allgemeiner Teil und Besonderer Teil Pflege (TVAöD-Pflege) für die Beurteilung der Angemessenheit der Ausbildungsvergütung als Obergrenze herangezogen. Als Untergrenze gilt eine Ausbildungsvergütung im Sinne des § 6 PflAFinV als angemessen, wenn sie unter Einschluss aller nach dem Ausbildungsvertrag nicht nur freiwillig gewährten laufenden oder einmaligen Einnahmen aus der Beschäftigung 80 vom Hundert der nach dem TVAöD-Pflege in der jeweils im Festsetzungsjahr geltenden Fassung vorgesehenen Ausbildungsvergütung unter Einschluss von Jahressonderzahlungen nicht unterschreitet. Für eine über Tarifverträge oder entsprechende kirchliche Arbeitsrechtsregelungen hinausgehende Bezahlung bedarf es eines sachlichen Grundes.

(2) Bei Ausbildungen, die in Teilzeit durchgeführt werden, sind die Ausbildungsbudgets anteilig nach dem Umfang der Teilzeit zu berücksichtigen.

(3) Soweit die bis zum jeweiligen Auszahlungstermin eingegangenen Umlagebeträge exklusive der Verwaltungskostenpauschale zur Deckung der vollen Ausgleichszuweisungen an die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen nicht ausreichen, werden die Ausgleichszuweisungen anteilig gekürzt. Ausgleichszuweisungen sind nur auszuzahlen, sofern sie nicht mit fälligen Umlagebeträgen und Zinsen verrechnet werden können.

(4) Soweit die nach § 5 Absatz 3 PflAFinV vorzunehmende Aktualisierung der gemeldeten Ausbildungsbudgets aufgrund gestiegener Ausbildungszahlen zu einem Mehrbedarf im Finanzierungszeitraum führt, der nicht durch die Liquiditätspauschale gedeckt ist, werden nachgemeldete Ausbildungsbudgets nachrangig behandelt und die Ausgleichszuweisungen anteilig gekürzt.

(5) Es erfolgen keine Ausgleichszuweisungen an Einrichtungen, die nicht am Ausgleichsverfahren teilnehmen.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2028 in Kraft.

Gegeben in der Versammlung des Senats,
Hamburg, den 29. September 2026.

Verordnung zur Änderung der Hamburgischen GPA-Ausbildungsumlageverordnung Vom 29. September 2026

Auf Grund von § 9b Absätze 1 und 2 des Gesetzes über die Ausbildung in der Gesundheits- und Pflegeassistenz vom 21. November 2006 (HmbGVBl. S. 554), zuletzt geändert am 15. Dezember 2015 (HmbGVBl. S. 362, 369), wird verordnet:

§ 1

In § 18 der Hamburgischen GPA-Ausbildungsumlageverordnung vom 9. Mai 2023 (HmbGVBl. S. 194) werden folgende Absätze 4 bis 11 angefügt:

„(4) Zum Zweck der Beendigung des Umlageverfahrens nach dieser Verordnung in Folge der Einführung des Pflegefachassistenzgesetzes vom 28. Oktober 2025 (BGBl. I Nr. 259 S. 1, 2) zum 1. Januar 2027 werden im Kalenderjahr 2027 abweichend von den §§ 5 bis 12 die voraussichtlichen Gesamtkosten aller noch bis zum 1. August 2027 beginnenden und bis zum Ablauf des 31. Juli 2029 endenden Ausbildungsverhältnisse in der Gesundheits- und Pflegeassistenz einmalig ermittelt.

(5) Die Kostenermittlung nach Absatz 4 erfolgt im Rahmen der regulären Meldeperiode im Kalenderjahr 2027 und umfasst sämtliche bis zum Abschluss der jeweiligen Ausbildungsverhältnisse zum Ablauf des 31. Juli 2029 entstehenden umlagefähigen Kosten.

(6) Umlagepflichtig sind alle Einrichtungen, die im Kalenderjahr 2027 nach dieser Verordnung umlagepflichtig wären. Die Einzahlung der mit Umlagebescheid bis zum Ablauf des 31. Oktober 2027 festgesetzten Umlagebeträge für die bis zum Abschluss der jeweiligen Ausbildungsverhältnisse ermittelten umlagefähigen Kosten erfolgt im Kalenderjahr 2028.

(7) Ab dem Kalenderjahr 2028 enden die Meldepflichten für nicht ausbildende Einrichtungen. Ausbildende Einrichtungen übermitteln weiterhin die zur Fortschreibung der Ausbildungsdaten und zur Festsetzung der vorläufigen

und endgültigen Ausgleichszuweisungen erforderlichen Angaben für die noch laufenden Ausbildungsverhältnisse zur Gesundheits- und Pflegeassistenz.

(8) Die Auszahlung der vorläufigen Ausgleichszuweisungen gemäß § 11 erfolgt bis zum Abschluss der jeweiligen Ausbildungsverhältnisse. Die Festsetzung der endgültigen Ausgleichszuweisungen gemäß § 12 erfolgt bis zum Abschluss der letzten berücksichtigten Ausbildungsverhältnisse, spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2030.

(9) Abweichend von § 13 sind verbleibende Überschüsse aus dem Umlageverfahren bei der Ermittlung der Höhe der Ausgleichsmasse mindernd zu berücksichtigen. Soweit nach Festsetzung der endgültigen Ausgleichszuweisungen bis zum Abschluss der letzten berücksichtigten Ausbildungsverhältnisse weiterhin Überschüsse bestehen, sind diese anteilig im Verhältnis der geleisteten Zahlungen an die am Verfahren teilnehmenden Einrichtungen zurückzuführen. Satz 1 gilt entsprechend für Überschüsse der Verwaltungskostenpauschale nach § 13 Absatz 2.

(10) Mit Abschluss der Festsetzung der endgültigen Ausgleichszuweisungen und Verwendung der verbleibenden Überschüsse gemäß Absatz 9 endet das Umlageverfahren nach dieser Verordnung.

(11) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2030 außer Kraft.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

Gegeben in der Versammlung des Senats,
Hamburg, den 29. September 2026.